



Nr. 497 Ministerbesprechung vom 30. September 1931, 9.30 Uhr

R 43 I/1452, S. 797–801

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Stegerwald, Groener, Schiele, Treviranus; RSparkom. Saemisch; StS Trendelenburg, Joël, Sautter, Gutbrod, Pünder, Meissner, Weismann, Zweigert, Schäffer, Geib; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Zarden, Schwerin v. Krosigk, Rettig, Grieser; MinDirig. Häntzschel; MinR Hoche, Olscher, Quassowski, Kritzingen, Richter; ORegR Durst, Schmölde; Referent Pohl; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 09:30

[Tagesordnung]

1. Fortsetzung der Beratung über den Entwurf der dritten Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen.

1. Fortsetzung der Beratung über den Entwurf der dritten Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen.

Bekämpfung des politischen Terrors.

Der *Reichsminister des Innern* wies auf die grundsätzliche Bedeutung der Frage hin, ob die KPD zu verbieten sei¹. Die Konsequenz eines derartigen Verbots wäre die Ungültigkeitserklärung sämtlicher kommunistischer Mandate und das Verbot der Auslegung kommunistischer Listen zu den Wahlen. Nachdem in einer kürzlich abgehaltenen Besprechung mit den Ministerpräsidenten der Länder diese sich gegen ein allgemeines Verbot der KPD geäußert hätten, halte er, der Reichsminister des Innern, gleichfalls ein Verbot für nicht möglich.

Die Länder, mit Ausnahme Bayerns, verlangten ein Demonstrations- und Uniformverbot für das ganze Reich². Er habe diesem Wunsch jedoch in dem Entwurf nicht Rechnung getragen.

Staatssekretär *Zweigert* erläuterte im einzelnen den Entwurf einer Verordnung zur Bekämpfung des politischen Terrors³.

Staatssekretär *Dr. Joël* erklärte sich mit dem Entwurf einverstanden. Er wies im übrigen darauf hin, daß der Oberreichsanwalt ein Verbot der KPD wünsche⁴.

Der *Reichswehrminister* erklärte, daß er dem Entwurf grundsätzlich zustimme und führte im übrigen aus, daß er die Verhängung des militärischen Ausnahmezustandes zur Zeit für nicht notwendig halte.

¹ Vgl. zu dieser Forderung Dok. Nr. 443, Anm. 2.

² Vgl. dazu Dok. Nr. 236.

³ Dieser, der Rkei am 24.9.31 zugeleitete NotVOEntw. enthielt neben strafverschärfenden Bestimmungen über den Hochverrat Strafvorschriften über die Herstellung und die Verbreitung illegaler Schriften, die Umgehung von Zeitungsverböten, die Benutzung von Räumlichkeiten zu staatsgefährlicher Betätigung und die Teilnahme an verbotenen oder nicht angemeldeten Versammlungen oder Aufzügen; § 7 des VOEntw. ermächtigte die Polizei, Personen, die auf frischer Tat bei Waffendelikten festgenommen waren, mit richterlicher Genehmigung bis zur Hauptverhandlung in Polizeigewahrsam zu nehmen (R 43 I/2701 a, Bl. 205–210).

⁴ S. Dok. Nr. 443, Anm. 2.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen* erklärte, daß ein Uniformverbot ausgesprochen werden müßte.

Staatssekretär *Dr. Weismann* führte aus, daß die Preußische Regierung mit dem Entwurf einverstanden sei. Über die Frage eines Verbots der Kommunistischen Partei sei das Preußische Kabinett sich noch nicht schlüssig geworden. Die kommunistische Gefahr sei auf jeden Fall sehr groß. Kürzlich habe er erfahren, daß die Komintern Deutschland jetzt als reife Frucht betrachte.

Bei der Erörterung der Einzelheiten des Entwurfs wurden Bedenken gegen die Überschrift des § 7 sowie gegen die Fassung des ersten Absatzes dieses Paragraphen und gegen die Fassung der Nr. 1 des § 8 von verschiedenen Seiten geäußert. Das Reichsministerium des Innern wird neue Fassungen entwerfen ⁵.

Das Reichsministerium des Innern wird ferner die Frage einer Ermächtigung für die Reichsregierung zum Erlaß eines Uniformverbots prüfen und eine Erweiterung der Verbotsmöglichkeiten von Filmen in Erwägung ziehen, um Filme, wie „Der Weg ins Leben“ verbieten zu können ⁶.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen* wies darauf hin, daß für derartige Filme unbedingt Verbotsmöglichkeiten geschaffen werden müßten. Die Jugend werde durch derartige Filme vollkommen radikalisiert.

Staatssekretär *Dr. Weismann* erklärte, daß Preußen diesen Bestrebungen gegenüber sich nicht ablehnend verhalten werde.

Der *Reichsminister des Innern* berichtete kurz über die von ihm gemeinsam mit den beiden christlichen Kirchen in die Wege geleiteten Maßnahmen zur Bekämpfung der Gottlosenpropaganda.

Entwurf einer Verordnung über Kapitelherabsetzungen in erleichterter Form.

Staatssekretär *Dr. Joël* trug den Inhalt der Vorlage des Reichsministers der Justiz vom 29. 9. d. Js. [...] vor ⁷.

Er führte aus, daß die Ziele des Entwurfs unter anderem in einer Wiederherstellung der Bilanzklarheit, der Vermeidung der Anmeldung der Überschuldung und der Schaffung von Möglichkeiten für die Wiederaufnahme einer Dividendenausschüttung beständen.

Staatssekretär *Dr. Trendelenburg* erklärte sich mit dem Entwurf in allen Einzelheiten einverstanden.

Ministerialdirektor *Dr. Zarden* stimmte dem Entwurf gleichfalls zu. Er bezeichnete es als notwendig, in einer Presseveröffentlichung auf die Zusammenhänge zwischen dieser Verordnung und den Bilanzierungsvorschriften über Bilanzierung in erleichterter Form hinzuweisen.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf des Reichsministers der Justiz zu. Die Vornahme redaktioneller Änderungen bleibt dem Reichsminister der Justiz überlassen ⁸.

⁵ Vgl. dazu Dok. Nr. 502.

⁶ Der sowjetische Spielfilm „Der Weg ins Leben“ von 1931 schildert das Treiben verwahrloster Jugendlicher kurz nach dem Bürgerkrieg und ihre Resozialisierung durch kollektive Arbeit. Die Figur des Erziehers erinnert an den sowjetischen Pädagogen Makarenko. Der Film wurde am 8.9.31 von der dt. Filmzensur freigegeben.

⁷ Der Entw. befindet sich in R 43 I/1082, Bl. 311–314.

⁸ S. die 3. NotVO zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 6.10.31, 5. Teil, Kapitel II (RGBl. I, S. 556).

Zitierhinweis

Nr. 497 Ministerbesprechung vom 30. September 1931, 9.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1770–1771 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D497>